

REGRAS DE NEGÓCIO

V2.0

AUTOR:
CHRISTIANE C.

REVISÃO:
FAY

APROVAÇÃO:
LEGO

Índice

1. PROPÓSITO	3
2. TERMOS E DEFINIÇÕES	3
3. AVARIAS	3
4. EMBALAGENS	3
5. POLÍTICA DE RESSARCIMENTO	5
6. EXTRAVIOS	6
7. PROCESSO PARA RESSARCIMENTO DE EXTRAVIO	10
8. PROCESSOS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE RESSARCIMENTO	11
9. PROCEDIMENTOS DE RESSARCIMENTO	11
10. PRAZO PARA PAGAMENTO	13
11. DIRETRIZES	13

1. PROPÓSITO

Visando a satisfação de nossos clientes e qualidade nos serviços prestados, apresentamos a seguir condutas e procedimentos estabelecidos pela J&T Express ao Embarcador.

2. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **Roubos:** Bens subtraídos mediante violência ou grave ameaça, em qualquer etapa do processo, cujo registro se dará obrigatoriamente através do Boletim de Ocorrência, bem como imediata comunicação ao embarcador/contratante.
- **Furtos:** Bens subtraídos, cujo registro se dará obrigatoriamente através do Boletim de Ocorrência.
- **Avarias:** Produtos danificados durante o transporte, assim considerados aqueles cuja embalagem esteja em conformidade com as regras estabelecidas no item 4 - Embalagens.
- **Extravio:** Coleta realizada, contudo, sem a efetiva finalização, seja de entrega ou devolução.

3. AVARIAS

Somente serão recebidos produtos qualificados como avariados, aqueles que estiverem nas respectivas embalagens secundárias, em conformidade com os padrões estabelecidos no capítulo 4 - Embalagens.

4. EMBALAGENS

As embalagens devem atender aos seguintes critérios:

- a) Os produtos deverão ser enviados em embalagens secundárias/terciárias, quais sejam, embalagens de proteção em que são inseridos os produtos em suas embalagens primárias.
- b) As embalagens secundárias devem ter gramatura e acomodações adequadas, assim entendidas como aquelas com gramatura de 6mm à 7mm de papelão rígido com paredes duplas, composta pela junção das ondas "B" com a onda "C", em três camadas, bem como possuir resistência à compressão e capacidade de absorção de impactos.

- c) Todos os produtos deverão ser embalados individualmente, bem como ter o interior preenchido com material de proteção (plástico bolha, divisórias, flocos de isopor, papel, almofada de ar, e outros), de forma a impedir sua movimentação dentro da embalagem, e reduzir impactos aos choques.
- d) A utilização de envelopes plásticos (Flyers) são permitidos apenas para produtos do tipo vestuário, que possuem maior maleabilidade e, portanto, menor risco de avaria no transporte. Avaria ocasionada por excesso de peso no flyer/embalagem (conforme limite do pacote) não serão ressarcidos.
- e) Para produtos de maior fragilidade (bebidas, vidros, cerâmicas, entre outros) deverão ser precedidos, obrigatoriamente, de processo de homologação prévia de embalagens para análise junto à equipe de homologação da J&T Express, sem a qual serão recusados respectivos ressarcimentos.
- f) Líquidos e vidros deverão ser embalados de forma adequada conforme item “e” acima, bem como observar para que não danifiquem os demais produtos transportados, caso que o custo será repassado ao contratante.
- g) O transporte de inflamáveis e produtos perigosos fica terminantemente vetado, inadmitindo-se exceções, sujeitando-se o embarcador, caso o faça inadvertidamente, à responsabilização civil, administrativa e criminal.
- h) Visto que a J&T não tem acesso aos conteúdos entregues pelos embarcadores, caso sejam identificados produtos avariados em embalagens sem quaisquer sinais de dano ou violação, as mesmas independentes da etapa operacional em que se encontram não serão ressarcidas. Esta recusa se dá pelo fato do produto já ter sido expedido com as avarias ou ainda por terem avariado pela falta de acomodação apropriada na embalagem.

4.1 PADRÃO DE EMBALAGEM POR PRODUTO

V. Anexo 1: - EX-BR-A-OD-2025-134 Exigências de Embalagem JT Brasil

5. POLÍTICA DE RESSARCIMENTO

- a) Sempre que comprovada responsabilidade da J&T Express e as encomendas estiverem seguindo os padrões de embalagens solicitados, a encomenda será classificada conforme a extensão da avaria, seja “AVARIA TOTAL” ou “AVARIA PARCIAL” e consequentemente seguirá para o processo de ressarcimento.
- b) Embalagens fora do padrão estabelecido, colocam em risco o produto a ser entregue, razão pela qual avarias decorrentes em tais circunstâncias não serão ressarcidas. A J&T Express se reserva o direito de não arcar o custo de ressarcimento de mercadoria que for enviada para transporte em razão de impropriedade ou imprestabilidade da embalagem.
- c) Caso o embarcador opte por enviar produtos em embalagens primárias, ou em desatenção ao padrão citado no item 4, quando o material utilizado, à ausência de preenchimento interno contra movimentação e choque, e sobretudo sem homologação quando for o caso, o fará por sua conta e risco, e somente serão consideradas avariados com fins ao ressarcimento, aqueles casos em que tenham comprovadamente danificado o produto em seu conteúdo, parcial ou totalmente, informação que deverá constar em ocorrência registrada em sistema, e submetido à análise a exclusivo critério da J&T Express.
- d) Na hipótese de recusa/devolução do produto pelo destinatário final, caso a identificação da avaria seja realizada pelo próprio embarcador no momento da devolução, e a embalagem do produto não possuir qualquer indício de avaria externa, não haverá ressarcimento, uma vez que entende-se que o produto já deva ter sido expedido avariado, ou tenha decorrido de acomodação inadequada.
- e) Identificada recorrência de avaria em produtos específicos, a J&T Express enviará comunicado requerendo as adequações necessárias de embalagens para o embarcador para ajuste e será isenta de ressarcimento destes produtos, que reiteradas vezes sofreu avarias em razão da inadequação.

6. EXTRAVIOS

O serviço de transporte se sucede em etapas, quais sejam, COLETA, TRANSFERÊNCIA, ENTREGA e DEVOLUÇÃO, que possuem dinâmicas específicas, consequentemente regras e tratativas próprias, conforme será detalhado abaixo:

Para que encomendas sejam consideradas extraviadas, as mesmas devem constar sem qualquer movimentação sistêmica (sem alteração de status no mínimo vinte dias a contar do vencimento do pedido) e/ou serem registradas com justificativas razoáveis e comprovadas.

Somente serão consideradas Extravios e, consequentemente realizados respectivos ressarcimentos, caso haja efetiva formalização de reclamação de extravio de encomendas por parte do embarcador, seguindo os fluxos de comunicação oficiais e ocorrências no sistema de rastreo da J&T Express.

Todos os extravios, somente serão considerados, a partir da sua devida classificação, por meio da mudança de status para "EXTRAVIO" no sistema da J&T Express.

Exemplos de extravios não procedentes de cobrança para J&T:

- a) Encomendas que dependam de informação ou atualização pelo cliente.
Exemplo: atraso causado pelos endereços (errados ou incompletos);
- b) Documentação fiscal errada;
- c) Pedidos bloqueadas pelos Órgãos de Fiscalização e suas barreiras;
- d) Pedidos em condições de devolução e/ou estão dentro do prazo de movimentação (entrega ou devolução);
- e) Devoluções não avaliadas no ato do retorno;
- f) Produtos abertos pelo destinatário e recusados no momento da entrega por erro do cliente (exemplo: produto em desacordo por cor errada);
- g) O transporte de inflamáveis e produtos perigosos fica terminantemente vetado, inadmitindo-se exceções, sujeitando-se o embarcador, caso o faça inadvertidamente, à responsabilização civil, administrativa e criminal;
- h) Em qualquer hipótese, a J&T não será responsáveis por qualquer falha ou atraso na prestação de serviço resultantes ou causados por eventos de força maior, como, por exemplo, guerras, greves, protestos, revoltas,

terrorismo, pandemia, distúrbios, desastres naturais (incluindo, mas não se limitando a incêndios, enchentes, furacões, erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis), explosão não causada pelo Fornecedor Logístico, atos de governo (e.g., retenção pelas autoridades aduaneiras) ou decisões de tribunais locais ou internacionais.

6.1 EXTRAVIO NA ETAPA DE COLETA

6.1.1 São consideradas evidências de coleta:

- a) Romaneio eletrônico realizado por bipagem via coletor, realizado pelo motorista ou ajudante;
- b) Quando, por quaisquer problemas operacionais por parte da J&T Express, não seja possível gerar o romaneio digital, será considerado romaneio ou ordem de coleta assinado constando os pedidos reclamados e as seguintes informações: 1- Nome do Transportador; 2- Nome, RG ou CPF e assinatura do responsável pela coleta; 3- Placa do veículo responsável pela coleta;
- c) Pedidos não processados no momento da coleta, serão considerados volumes coletados de acordo com a quantidade no romaneio e posteriormente serão validados no processamento no centro de distribuição J&T Express e qualquer divergência serão comunicados ao embarcador em até 48hs úteis.

6.1.2 Procedimentos aplicáveis ao “extravio de coleta”

Uma vez identificado pelo embarcador que encomendas entregues para transportadora (J&T Express) não tiveram processamento e havendo evidências de coleta em conformidade regras acima estabelecidas, cabe ao embarcador, realizar uma RECLAMAÇÃO DE EXTRAVIO nos meios de comunicação oficial, a partir da qual serão realizadas a análise e tratativa, e se for o caso, a encomenda será classificada como “Extravio” e consequentemente incluída para ressarcimento.

Caso o embarcador não viabilize a conferência da coleta com uso do coletor de dados, reclamações de extravios NÃO serão acatadas.

Para pedidos com problemas de CTE ou sem arquivo por motivos e responsabilidades do embarcador, caso não haja resolução em até 48 horas

após a sinalização do transportador sobre os tais problemas, a transportadora poderá realizar a devolução desses pedidos sem resolução, ficando ciente que será elidida a responsabilidade sobre o extravio destes pedidos.

6.2 EXTRAVIOS DA ETAPA DE ENTREGA

São considerados extravios de entrega aqueles em que a J&T Express realiza a comunicação de que a entrega contratada foi realizada, porém sucedida por reclamação do destinatário, sem que tenham sido apresentados comprovantes satisfatórios de entrega.

Como comprovantes de entrega, são considerados os seguintes documentos:

- a. POD (proof of delivery) assinado (assinatura eletrônica);
- b. Assinatura física (foto);
- c. Gravação telefônica ou WhatsApp com a confirmação do recebedor;
- d. Geolocalização do local de entrega.

Caso o embarcador verifique alguma irregularidade no processo de entrega poderá ser realizada reclamação via sistema/canal oficial, desde que, ocorridas em até 7 (sete) dias úteis após a data de baixa de “Entrega realizada”.

Se cumpridos os requisitos e prazos mencionados, a J&T Express iniciará um processo de acareação no local de entrega para levantamentos de informações.

Após o procedimento de acareação, será retornado ao embarcador o resultado da acareação com a confirmação do responsável pelo recebimento da encomenda no local.

A acareação também poderá ser realizada remotamente em contato direta com o cliente, pelo setor de Experiência do Cliente, ao qual anexará a gravação da ligação ou WhatsApp do destinatário como evidência.

Os prazos para realização da acareação são os seguintes (a partir do dia seguinte da solicitação):

Acareação: 7 (sete) dias úteis após a data de realização da entrega.

Tratativa interna e retorno para o cliente: 72h úteis para capitais e regiões metropolitanas e interior, 5 dias úteis para as áreas remotas e zona rural.

Cópia de protocolo: Prazo para solicitação até 60 dias após a data de realização da entrega. Casos judiciais: 5 anos.

Tratativa interna e retorno ao cliente: 24h úteis para capitais e regiões metropolitanas, 48h úteis para interior e 72h úteis para as áreas remotas e zona rural.

Devolução: Conclusão na doca do cliente: 30 dias a partir do prazo final de custódia ou solicitação de devolução do cliente

Tratativa interna de reclamação e retorno ao cliente (com data prevista para conclusão): 48h úteis.

6.3 EXTRAVIOS DA ETAPA DE DEVOLUÇÃO

A partir do 1º status de insucesso (exceto 3 tentativas ausente), o pedido ficará em custódia por até 5 dias corridos para tratativa do embarcador, seja para reentregar (mesmo cep) ou para devolver. Após o 5º dia sem tratativa o processo de devolução iniciará automaticamente.

A etapa de devolução tem início após solicitação do embarcador/remetente ou insucesso na entrega, em que a encomenda retorna para que a J&T Express disponibilize a mesma ao endereço de devolução do embarcador, previamente informado no checklist de validação.

Para que as devoluções ocorram, é obrigatório que o embarcador disponibilize uma agenda de devolução, priorizando devoluções de forma diária e juntamente aos horários de coleta, informando as aprovações, quando necessário e os canais de contato para envio das informações de devolução, e forma que o transportador providencie a sua devida entrega.

Desta forma, são considerados extravios de devolução sempre que a transportadora **não** disponibilizar as encomendas para a devolução nem justificativa para que a mesma ainda não tenha sido realizada.

Caso não tenha sido disponibilizada agenda para que a J&T Express possa realizar a sua devida devolução, a mesma não responsabilizará e extravios não serão acatados.

Após realizadas as devoluções, é necessário que o embarcador assine o romaneio entregue pelo motorista, para confirmação de recebimento e o mesmo poderá visualizar a baixa em sistema, após concluída a devolução. Em

caso de divergência, poderá ser consultado pelo romaneio assinado e enviado a comprovação da devolução.

Sobre os agendamentos de grade de devolução, o prazo improrrogável de até 72 horas em dias úteis para retorno expresso e comprovado do embarcador referente ao agendamento das grades de devolução, os pedidos envolvidos ficarem isentos de solicitações de extravios e respectivos ressarcimentos.

7. PROCESSO PARA RESSARCIMENTO DE EXTRAVIO

Sempre que atender às regras já estabelecidas no item anterior, o embarcador deverá formalizar uma “RECLAMAÇÃO DE EXTRAVIO”, requisito obrigatório para que seja analisado, uma vez procedente, seja realizado a classificação de extravio e seu ressarcimento.

As reclamações de extravio deverão ser realizadas via sistema/canais oficiais, junto ao setor de atendimento ao cliente J&T Express, e a J&T Express terá um prazo de até 3 dias úteis para proceder a análise e dar o respectivo retorno.

Sendo procedente a reclamação, conforme os critérios já estabelecidos nos itens anteriores, iniciará o processo de RESSARCIMENTO.

A embarcadora concorda e tem ciência de que reclamações de extravio deverão ser realizadas impreterivelmente em até 90 dias considerando a partir da data de coleta realizada registrada no sistema. Após este prazo a encomenda será considerada finalizada e solicitações de extravio não serão recebidas ou acatadas.

7.1 REVERSÃO DE EXTRAVIO

Considerando os curtos prazos envolvidos na análise e classificações de extravio, pode ocorrer de as encomendas serem encontradas logo após serem consideradas extraviadas.

Caso tal hipótese ocorra dentro de até 20 dias corridos, o embarcador será informado e a encomenda será automaticamente colocada no processo de devolução, seguindo então o fluxo desta etapa.

Caso o embarcador opte pela entrega da encomenda ao destinatário, será analisado pela J&T Express sua viabilidade, e informado ao embarcador

imediatamente.

Estando dentro do prazo limite de 20 dias, a reversão do status de extravio será realizado automaticamente e conseqüentemente, passará a não constar como devido ao ressarcimento. A encomenda então passará para o status de devolução, após a devolução, o embarcador devolverá o valor referente ressarcido.

8. PROCESSOS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE RESSARCIMENTO

Serão consideradas como causas de ressarcimento, exclusivamente, as ocorrências inseridas nas seguintes hipóteses:

- a) Roubos e furtos, desde comunicados expressamente em registro de ocorrência;
- b) Acareação nas hipóteses de extravio na fase de entrega, sem sucesso na comprovação da entrega. Não haverá ressarcimento nos casos de acareação que resultar na demonstração de que a entrega foi realizada, nem naqueles que deixou de ser realizada pela impossibilidade de contatar o destinatário da encomenda;
- c) Entregas em endereços incorretos, por culpa da J&T Express. Não serão ressarcidos extravios de entrega em razão de identificação e endereço informados incorretamente pelo embarcador.
- d) Embalagem avariada, nesta hipótese fica estabelecido valor até o limite de R\$ 40,00 (quarenta reais) por encomenda, independente do quanto o valor do produto superar este valor máximo. Não haverá ressarcimento, se a encomenda estiver a embalagem avariada não atendendo os padrões estabelecidos no item 4 acima.
- e) Devoluções não realizadas em até 60 dias contados da data da baixa de motivo (e desde que não decorra de atraso ou da indisponibilidade de agenda pelo embarcador);
- f) Hipóteses em que o prazo de cobrança ocorrer em até 90 dias da data da recepção da remessa, superado o prazo, não haverá ressarcimento.

9. PROCEDIMENTOS DE RESSARCIMENTO

A partir da confirmação por parte da J&T Express, por meio da

classificação dos status Extravio, Avaria ou Roubo, a encomenda passará a estar elegível ao processo de ressarcimento, observando com rigor o quanto segue:

- a) O ressarcimento está condicionado a cobertura de seguro contratada pelo embarcador por meio do pagamento do “Ad Valorem” à parte do valor de frete;
- b) O valor de ressarcimento ao embarcador será declarado e averbado através do XML enviado, todavia, limitado a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por Nota Fiscal.
- c) O valor declarado será igual ao constante em Nota Fiscal/Declaração de Conteúdo e não será ressarcido quando divergente.
- d) O embarcador será ressarcido apenas se estiver adimplente. Em caso de inadimplência o pagamento ficará retido até que o mesmo seja solucionado. Não são permitidos encontros de contas entre ressarcimentos e faturas em aberto, exceto se previamente acordado entre as partes.
- e) Aos casos de notas fiscais de brindes, em que o valor não é apresentado ou consta como zero, será imprescindível o envio de documento que comprove sua averbação, como Nota Fiscal/Declaração de Conteúdo fiscal de compra. O ressarcimento somente será atendido, mediante pedidos acompanhados da cópia de nota fiscal das remessas de brindes e presentes que apresentem valor zerado no sistema de registros. Caso não haja, será reembolsado o valor simbólico de R\$1,00.
- f) A Declaração de Conteúdo é um documento que deve acompanhar todos os envios para os quais a Nota Fiscal não é exigida ou não existe. Nossa legislação exige que qualquer mercadoria transportada entre estados e municípios possua Nota Fiscal ou Declaração de Conteúdo, limitado a R\$ 1.000,00.

Além de servir para garantir a procedência das mercadorias, esta regra contribui para a fiscalização tributária sobre a circulação de produtos. Todas as transportadoras exigem, ou seja, sem Nota Fiscal OU Declaração de Conteúdo, você NÃO vai conseguir fazer a postagem do seu pacote.

De acordo com o protocolo ICMS 32/01, uma Declaração de Conteúdo deve conter:

- A denominação “Declaração de Conteúdo”;
 - Informações do remetente e do destinatário (nome, CPF, endereço);
 - Especificação do conteúdo (quantidade, peso e valor);
 - Declaração do remetente de que o conteúdo da encomenda não é objeto de transação comercial (mercancia).
- g) As tratativas de ressarcimento são semanais, com agendamento de depósito somente após o acordo da J&T Express, com vencimento para 20 dias após emissão.
- h) Após o cumprimento das obrigações financeiras realizadas, o embarcador concorda em fornecer mensalmente uma carta de quitação formal.

10. PRAZO PARA PAGAMENTO

Nos casos de roubo e furto o pagamento será realizado em 30 (trinta) dias. As tratativas de ressarcimento são semanais, com agendamento de depósito somente após acordo da J&T Express com vencimento para 20 dias após emissão.

11. DIRETRIZES

Este regulamento será implementado a partir de 01 de junho de 2025 e o conteúdo do regulamento será interpretado e revisado pelo Departamento Operacional-Gestão de Atendimento.

As regras aqui descritas, estarão sujeitas a constantes revisões e/ou alterações a qualquer tempo, podendo ocorrer ou não durante períodos de sazonalidade.

Assim, estando cientes as partes das regras ora estabelecidas, que por serem anexas ao contrato, a ele se submetem, concordam ainda que tais regras de procedimento norteiam e regulam a aplicação das disposições dos artigos 743 e seguintes do Código Civil, e sobretudo, da lei especial nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007.